

KAMARUDIN BIN AB MALEK

lwn.

HAFSAH BINTI MOHD GHAZALY

**[Mahkamah Rayuan Syariah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur YAA
Datuk Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi
Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel),
Pada 31 Januari 2022 bersamaan 28 Jamadil Akhir 1443H]**

[Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-077-0101-2021]

**[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan -
Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)
2003]**

**Peguam Syarie Pemohon : Tuan Fakhrul Azman bin Abu Hasan
daripada Tetuan Azaine & Fakhrul**

**Peguam Syarie Responden : Tuan Wan Amir Akram bin Zainal Abidin
daripada Tetuan Amir & Elly**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan bagi Kes Rayuan No. : 10000-041-0138-2020 yang telah difailkan oleh Pemohon pada 15/12/2020.

[2] Permohonan ini telah difailkan oleh Pemohon pada 22/9/2021 akibat kegagalan Pemohon mamfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh masa yang

ditetapkan sebagaimana kehendak Seksyen 141 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

“(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.”

[3] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen yang sama berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa.

“(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa

faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Enakmen tersebut, iaitu –

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[5] Pemohon telah menerima Borang MS30 (Notis Bahawa Salinan Diperakui bagi Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap) pada 24/04/2021 dan sepatutnya Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh 14 hari yang akan berakhir pada 7/5/2021.

[6] Permohonan ini telah difailkan oleh Pemohon pada 22/9/2021 iaitu **138 hari** dari tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan pada 7/5/2021. Afidavit Sokongan Pemohon telah difailkan pada 22/9/2021, manakala Afidavit Jawapan telah difailkan pada 29/10/2021.

[7] Setelah kami meneliti Afidavit Sokongan yang difailkan oleh Pemohon, kami dapati alasan permohonan ini adalah sepertimana berikut:

- i) Bahawa tempoh masa kelewatan pemfailan Alasan Rayuan bukanlah merupakan kelewatan yang disengajakan dan terdapat kesilapan teknikal yang berlakumenyebabkan berlaku kekeliruan di antara pihak Peguam Syarie dengan pihak Mahkamah kerana pihak Mahkamah telah melakukan kesilapan ‘typographical-error’ nombor kes induk dalam Borang MS30 dan Pembantu Dewan telah mengakui akan kesilapan tersebut dan akan

memperbetulkan, walau bagaimanapun sehingga kini kesilapan tersebut masih belum diperbetulkan;

- ii) Bahawa permohonan ini tidak akan memprejudiskan Responden dan Responden masih berpeluang untuk berhujah semasa perbicaraan rayuan serta Responden juga boleh dipampaskan dengan kos; dan
- iii) Pemohon percaya bahawa kebarangkalian Pemohon untuk berjaya dalam rayuan adalah lebih kuat.

[8] Responden pula dalam Afidavit Jawapan menyatakan tiada bantahan terhadap permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa pemfailan Alasan Rayuan dengan syarat kos yang sewajarnya ditetapkan atas kebenaran lanjutan tempoh masa tersebut. Alasan-alasan Responden adalah seperti berikut:

- i) Meskipun terdapat kesilapan perkeranian pada nombor kes induk dalam Borang MS30 yang diterima, Peguam Syarie Pemohon hanya mula mengambil tindakan menghubungi pihak Mahkamah berkenaan perkara tersebut pada 17/5/2021 iaitu selepas tamat 15 hari dari tempoh had masa pemfailan Alasan Rayuan yang sepatutnya difailkan pada 7/5/2021.
- ii) Bahawa permohonan ini telah melengah-lengahkan atau melambatkan prosiding tuntutan asal Responden dalam rayuan induk (tunggakan nafkah isteri) yang telah difailkan sejak 5/12/2019.
- iii) Bahawa Responden terpaksa mengeluarkan kos tambahan sebagai pihak Responden dalam permohonan ini dan juga dalam prosiding rayuan.

[9] Berdasarkan Afidavit yang dikemukakan oleh Pemohon dan Responden tersebut, kami dapati bahawa pihak-pihak tidak mempertikaikan tentang kesilapan 'typographical-error' nombor kes induk yang dirayu dalam Borang MS30. Kesilapan tersebut juga telah diakui oleh Pegawai Mahkamah yang mana nombor

kes yang dirujuk adalah Saman No. 10300-028-0412-2012, namun kes induk yang sepatutnya adalah Saman No. 10400-023-0522-2019. Walau bagaimanapun dalam situasi ini kami berpendapat masih terdapat kecuaiian yang telah dilakukan oleh pihak Pemohon kerana telah lewat mengambil tindakan meskipun telah menyedari kesilapan perkeranian terhadap Borang MS30 yang diterima pada 22/4/2020. Peguam Pemohon hanya menghubungi Mahkamah pada 17/5/2021 iaitu selepas tamat 15 hari dari tempoh had masa pemfailan Alasan Rayuan yang sepatutnya difailkan pada 7/5/2021. Walaupun terdapat kesilapan perkeranian dalam Borang MS30, namun Nota Keterangan dan Penghakiman yang dibekalkan oleh Pegawai Mahkamah untuk Pemohon membina Alasan Rayuan adalah teratur dan tidak terdapat kesilapan. Oleh itu pada hemat kami ianya tidak menjejaskan tanggungjawab Pemohon dalam memfailkan Alasan Rayuan, malahan pindaan terhadap perkara tersebut boleh dibuat semasa sebutan di hadapan Pendaftar.

[10] Memandangkan dalam permohonan ini tidak ada bantahan daripada pihak Responden terhadap perlanjutan tempoh masa dan tindakan pembetulan telah dibuat oleh pihak Pemohon maka kami bersetuju bahawa permohonan ini boleh dibenarkan dengan pampasan kos.

[11] Kami merekodkan bahawa pihak-pihak bersetuju dengan kos sebanyak RM2000.00.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan dan Afidavit Jawapan serta persetujuan pihak-pihak berkaitan kos, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA** .
- [2] Pemohon dibenarkan memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh tujuh (7) hari mulai hari ini.
- [3] Mahkamah perintahkan Pemohon membayar kos prosiding kes ini kepada Responden sebanyak **RM2000.00**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor